

외교부 방첩업무규정 시행지침

일부개정 2025.3.19. 외교부 훈령 제240호

제1조(목적) 이 지침은 방첩업무규정(이하 “규정”이라 한다)의 적절한 운영을 기하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 외교부 본부(이하 “본부”라 한다), 국립외교원(이하 “외교원”이라 한다) 및 대한민국 재외공관(이하 “재외공관”이라 한다)에 적용하고, 법령의 규정에 따라 외교부장관의 지도·감독을 받는 산하기관(이하 “산하기관”이라 한다)에 준용한다.

제3조(방첩담당관, 분임방첩담당관 및 임무) ① 본부 운영지원담당관은 보임과 동시에 외교부 방첩담당관이 된다.

② 다음 각 호의 자는 분임방첩담당관이 된다.

1. 본부 각 과(팀)장 및 국립외교원 운영지원과장
2. 재외공관 분임보안담당관
3. 산하기관의 보안업무를 담당하는 과장급 이상 직원

③ 방첩담당관의 임무는 다음 각 호와 같다. 분임방첩담당관은 제7호 및 제8호에 관한 임무를 담당한다.

1. 규정 제6조 제4항에 따른 해당 연도 방첩업무 수행계획의 수립 및 시행에 관한 업무
2. 규정 제7조 제2항에 따른 방첩 관련 자체지침 제정·시행에 관한 업무
3. 규정 제8조 제1항에 따른 외국인 접촉 시 특이사항의 통보에 관한 업무
4. 규정 제9조에 따른 외국 정보·수사기관 구성원 접촉 관리에 관한 업무
5. 규정 제10조 및 제11조에 따른 국가방첩전략회의 및 국가방첩전략실무회의에 관한 업무
6. 외국인 접촉 신고 및 방첩 교육을 온라인으로 할 수 있는 포털사이트인 방첩 정보포털(이하 “포털”이라 한다)을 통한 방첩업무 수행 및 사이트 운영·관리에 관한 업무
7. 규정 제13조에 따른 자체 방첩교육계획 수립 및 시행에 관한 업무
8. 기타 방첩업무의 원활한 수행을 위해 필요한 업무

④ 방첩담당관은 제3항 제2호의 지침을 제·개정하였을 경우에 그 사유가 발생한 지 7일 이내에 국가정보원에 통보하여야 한다.

제4조(외국인 접촉 시 국가기밀 등 보호) 규정 제7조에 따라 외국을 방문하거나 외국인을 접촉할 때에는 국가기밀, 산업기술 및 국가안보·국익 관련 중요 정책 사항(이하 “국가기밀 등”이라 한다)이 유출되지 않도록 유의하여야 한다.

제5조(외국인 접촉 시 특이사항 신고) ① 제2조 적용 대상자(재외공관의 경우, 공관장의 감독을 받는 주재관, 무관 등 포함)는 외국인 또는 이들과 연계된 내국인 접촉 시 다음 각 호의 하나 이상에 해당한다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 소속기관장에게 별지 제1호 서식에 의거한 신고서 또는 포털의 ‘외국인 접촉(특이사항 등) 신고’를 작성하여 즉시 보고하고 방첩담당관에게 통보하여야 한다.

1. 국가기밀 등이나 그 밖의 국가안보 및 국익 관련 정보를 탐지·수집하려 하는 경우
2. 다음 각 목의 행위를 통해 자신이나 주변 인물 등을 외국을 위한 정보활동에 이용하려고 하는 경우

가. 자신의 직무·사생활·친분인물 등에 대한 과도한 질문

나. 같은 기관에 근무하는 공무원 등의 신상에 대한 지나친 관심

다. 상대방이 밝힌 직업과 관련이 없는 민감한 분야에 대한 질문

라. 지속적이거나 고가의 선물·식사 제공 또는 편의 제공

마. 의도가 의심스럽거나 불법적인 활동에 대한 참여 권유

바. 관계기관 파견관의 신분 등에 대해 관심을 보이거나 질문

3. 기타 국가안보 및 국익을 침해하는 활동을 하는 경우

② 방첩담당관 및 분임방첩담당관은 제1항의 신고내용을 즉시 다음 각 호와 같이 통보하여야 한다.

1. 방첩담당관은 국가정보원에 통보

2. 외교원, 재외공관 및 산하기관의 분임방첩담당관은 방첩담당관에게 통보

제6조(외국 정보·수사기관원 접촉) ① 법령에 따른 직무수행 외의 목적으로 외국 정보·수사기관의 구성원을 접촉하려는 경우 미리 소속 기관장에게 별지 제2호 서식에 의한 접촉신고서를 작성하거나, 포털의 ‘외국 정보·수사기관 구성원 접촉 신고’를 작성하여 보고하고 방첩담당관에게 통보하여야 한다.

② 제1항에 따라 외국 정보·수사기관원을 접촉한 후에는 별지 제2호 서식에 의한 결과보고서를 작성하거나 포털의 ‘외국 정보·수사기관 구성원 접촉신고’를 작성하여 방첩담당관에게 통보하여야 한다.

- ③ 제1항에도 불구하고 부득이한 사유로 미리 보고하지 않은 경우에는 외국의 정보·수사기관의 구성원과 접촉한 후 즉시 소속 기관장에게 보고해야 한다.
- ④ 방첩담당관은 구성원이 외국 정보·수사기관 구성원을 직무수행 외의 목적으로 접촉한 경우 지체없이 그 사실을 국가정보원에 통보하여야 한다.
- ⑤ 방첩담당관은 제1항부터 제3항까지의 외국 정보·수사기관의 구성원 접촉 관련 기록을 유지, 관리하여야 한다.

제7조(외국인 접촉의 부당한 제한 금지) 규정 제14조에 의거, 동 지침은 제4조 및 제5조에도 불구하고 구성원의 외국인 접촉을 부당하게 제한하지 아니하며, 제6조에도 불구하고 외교부 직무의 특성을 감안하여 직무수행의 범위를 부당하게 제한하지 아니한다.

제8조(방첩교육) ① 방첩담당관은 다음 각 호에 해당하는 사람에 대해서는 사전에 충분한 방첩교육을 실시하여야 한다.

- 1. 신규채용자
- 2. 재외공관 부임자
- ② 방첩담당관 및 각 분임방첩담당관은 소속 직원을 대상으로 연1회 이상 정기 또는 수시 방첩교육을 실시하여야 한다.
- ③ 방첩교육은 시청각 교육, 초빙 교육, 포털을 활용한 온라인 교육 등 다양한 방법으로 시행할 수 있으며, 필요시 국가정보원에 의뢰하여 실시할 수 있다.

제9조(행정직원 보안성 심의위원회 등) ① 재외공관은 현지 행정직원 신규 채용시와 채용 후 5년마다, ‘행정직원 보안성 심의위원회’를 개최하여야 한다.

- ② ‘행정직원 보안성 심의위원회’의 구성 및 심의에 관한 구체적인 사항은 공관 내규로 정하되, 심의위원으로 분임방첩담당관 및 관계기관 파견관(해당 공관)을 포함하여야 한다.

제10조(방첩업무계획 수립·시행) ① 방첩담당관은 국가정보원에서 작성한 연도별 방첩업무 수행에 관한 지침에 따라 해당 연도 방첩업무계획을 수립·시행하여야 한다.

- ② 방첩담당관은 제1항의 방첩업무계획을 본부, 재외공관, 국립외교원 및 산하 단체에 배포하여 시행되도록 하여야 한다.